رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥٤٣٥ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧١٩٤ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١/٢هـ

المَوضُوعَات

تراخيص - بلدية - ترخيص مزاولة نشاط - إيقاف الترخيص - مخالفة العقار لترخيص البناء - تعويض - السلطة التقديرية للجهة الإدارية في إجراءات تعديل مخالفات البناء - أركان المسؤولية التقصيرية - انتفاء ركن الخطأ - مصروفات الدعوى.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن إيقاف تراخيص مزاولة النشاط في عقاره، ودفع مصروفات الدعوى - الثابت زيادة عدد المعارض والشقق المفروشة بالعقار محل الدعوى على حساب أماكن الخدمات المقررة بالعقار والتي منها غرفة الكهرباء؛ وذلك بالمخالفة لترخيص البناء وشهادة إتمام البناء - سلطة المدعى عليها التقديرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتعديل مخالفات البناء، ومن ذلك قطع الخدمات عن العقار، ومنع ممارسة النشاط فيه - انتفاء خطأ المدعى عليها بإيقاف تراخيص مزاولة النشاط في عقار المدعي، مع ثبوت مخالفة العقار لترخيص البناء - عدم استحقاق المدعي مصروفات الدعوى؛ لانتفاء خطأ المدعى عليها - أثر ذلك: رفض الدعوى.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٥هـ بصحيفة دعوى جاء فيها: أنه تعاقد مع (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب العقد رقم (٠٠٠٦) وتاريخ ١٤٣٧/٨/٨هـ لاستئجار ستة محلات تجارية في عقار المذكور المملوك له بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٩/١٩هـ الصادر من كتابة العدل الأولى بجنوب الرياض، ويقع العقار في مدينة الرياض بحي العزيزية بمحاذاة طريق عرفات العام، حيث استأجر تلك المحلات بغرض الاستثمار طويل الأجل وبأجرة سنوية قدرها مئة وخمسون ألف ريال، وقد أصدرت المدعى عليها للمذكور المالك للعقار رخصة بناء برقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٤هـ الصادرة من بلدية العزيزية على القطعة رقم (...) من المخطط رقم (...)، وأكد المدعي أنه لرغبته استثمار تلك المحلات، فقد تعاقد مع شخص آخر استأجر المحلات التجارية لنشاط مطعم أسماك، وجرى إصدار التراخيص اللازمة من المدعى عليها لمزاولة النشاط، ثم فوجئ بقرار المدعى عليها بوقف تراخيص مزاولة النشاط، مع وجود إنذار يفيد بضرورة مراجعة مالك العقار للمدعى عليها، والإنذار بفصل الخدمات حال عدم المراجعة، وإثر ذلك القرار توقف المستأجر عن العمل في الموقع، وطالب بفسخ العقد واسترجاع الأجرة، مع التعويض عما لحقه من خسارة، ثم جرى فصل الخدمات عن العقار، استناداً إلى أن شهادة إتمام البناء صدرت للمالك بطريقة

غير نظامية رغم وجود مخالفات جسيمة بالمبنى، حيث أصدرت اللجنة المفوضة رقم (٣١٦) قرارها ذي الرقم (١٦) من الاجتماع الثالث عشر لعام ١٤٣٩هـ، وتضمن إلزام المالك للعقار بعدد الوحدات المفروشة حسب المخططات المعتمدة ورخصة البناء، وتنفيذ المصلى الملغى بالدور الأرضي، وتطبيق المادة (٧/٤) من لائحة الجزاءات والغرامات بحدها الأعلى بغرامة قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، والإلزام بتنفيذ غرفة الكهرباء الملغاة من الدور الأرضي أو تقديم خطاب من شركة الكهرباء يقرر الاستغناء عنها مع الالتزام بتقديم مخططات معتمدة من مكتب هندسي لدراسة مدى إمكانية اعتماد زيادة عدد المعارض التجارية، وفي حال عدم إمكانية اعتمادها يلتزم بالعدد حسب رخصة البناء، مع تطبيق المادة (١٢/٤) من لائحة الجزاءات والغرامات بحدها الأعلى بغرامة قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، والتي تمثل غرامة مقاول، ليصبح إجمالي الغرامات (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال، مع إيقاف خدماته حتى تتم إزالة المخالفات، وأكد المدعي أن ذلك ألحق به ضرراً جسيماً مادياً ومعنوياً ونفسياً، حيث اضطر لإعادة ما استلمه من أجرة للعقار لتوقف النشاط، إضافةً لمراجعته للمدعى عليها، ومراجعته للمحكمة العامة، وجهات أخرى لأكثر من أربع سنوات، كما أنه حين تقدم بخطاب للمدعى عليها متظلماً فيه من مطالبته بسداد الغرامات المفروضة على مالك العقار، فإنه جرى تغيير خطابه دون علمه ليكون طلب إعفاء من المخالفات والغرامات، كما تبين له وجود خطاب مقدم باسمه لتعديل المخططات، مؤكداً عدم قيامه بذلك، كما جرى تزويد أشخاص

آخرين بأوراق تخصه لدى المدعى عليها، واستخدام تلك الأوراق في جهات قضائية، وألحق ذلك به ضرراً جسيماً تمثل في تعطل الاستفادة من المحلات لمدة (٣) سنوات، وعدم استطاعته متابعة أعماله بسبب منعه من السفر وإيقاف خدماته، وتعرض إثر ذلك لاكتئاب حاد أرهق ذويه نفسياً، وختم المدعي صحيفة الدعوى بطلبه الحكم بإلزام المدعى عليها بتعويضه عما لحقه من ضرر بمبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال، وإلزامها بأن تدفع له أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال. وبعد قيد صحيفة الدعوى دعوى إدارية وإحالتها للدائرة، نظرتها على النحو المبين في محاضر ضبط جلساتها، حيث قدم المدعي عدداً من المذكرات أعاد فيها ما تضمنته صحيفة الدعوى، ثم طلبت الدائرة من المدعي تقديم بينته على ما يدعيه من الخطأ والضرر، بعد ذلك قدمت ممثلة المدعى عليها مذكرةً جاء فيها: أن رخصة البناء الصادرة للعقار محل الدعوى برقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٤هـ تضمنت بناء عمارة سكنية تجارية (شقق مفروشة) لتكون (٦) وحدات مفروشة، إضافة إلى (٥) معارض تجارية وفق رخصة البناء وما تقرر نظاماً، ولا يُسمح بممارسة النشاط إلا بعد صدور شهادة إتمام البناء وإصدار الرخص المهنية للنشاط، وبعد خروج المختصين اتضح زيادة عدد الوحدات السكنية، حيث جرى تنفيذ (١٤) وحدة مفروشة خلافاً لما تضمنه الترخيص، كما تبين أنه جرى تصغير مساحة الاستقبال، وإلغاء المصلى ومكتب الملفات، وإلغاء غرفة الكهرباء وتنفيذ معرض تجاري آخر، ليصبح عدد المعارض (٦) خلافاً للعدد الذي تضمنه الترخيص، مما أدى إلى وجود

زيادة في مساحة الدور الأرضي، إضافةً إلى وجود أشاير حديدية مخالفة للنظام بسقف الملحق العلوي، كما تبين عدم بناء سور الارتداد الغربي بين المبنى والمبنى المجاور، وحيث إن ذلك يعد مخالفة لما تقرر نظاماً، إذ لا يمكن تعديل رخص البناء وفق ذلك، وعلى المالك الالتزام بعدد الوحدات النظامي حسب المخطط المعتمد، ورخصة البناء والالتزام بتنفيذ المصلى الملغى، وغرفة الكهرباء الملغاة ما لم تتنازل شركة الكهرباء عنها بخطاب صادر منها، كما يتعين على المالك إزالة الأشاير الحديدية المخالفة، وبناءً على ما سبق صدر قرار اللجنة المفوضة رقم (١٦). وبشأن طلب المدعي التعويض، فلم يثبت الخطأ في حق المدعى عليها؛ لأن من مهامها التأكد من نظامية المبنى، وقد رصدت الملاحظات المشار إليها، وختمت ممثلة المدعى عليها مذكرتها بطلبها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً. بعد ذلك قدم المدعي مذكرةً جاء فيها: أن أركان المسؤولية التقصيرية تحققت في طلبه، إذ أن خطأ المدعى عليها يتمثل في ارتكابها منح التراخيص المهنية ثم إلغائها فيما بعد، وكان جديراً بها التأكد من سلامة العقار إنشائياً ونظامياً قبل منح التراخيص؛ لأنها هي من منحت رخصة البناء وشهادة إتمام البناء والرخص المهنية، وكل مرحلة منها لها متطلبات وشروط يجب توفرها حتى تمنح الرخص، فإذا كان هناك تقصير في النظر في توافر الشروط، فإن ذلك خطأ المدعى عليها دون غيرها. وأما ما ورد في إجابة المدعى عليها من أنه لا يمكن السماح بممارسة النشاط إلا بعد إصدار شهادة إتمام البناء وإصدار الرخص المهنية للنشاط؛ فهذا يناقض ما قامت به من منح مالك

العقار شهادة إتمام البناء وإصدار ترخيص للنشاط. وأما ما يخص علاقة السببية بين الضرر والخطأ؛ فان المدعى عليها هي المتسبب في ذلك الضرر بفصل الكهرباء نتيجةً لخطئها في اتخاذ الإجراءات النظامية والتأكد من الشروط والواجبات. وفي جلسة هذا اليوم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الحكم الماثل للأسباب التالية.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتعويضه بمبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال عما لحقه من ضرر لقاء قرار اللجنة المفوضة التابعة للمدعى عليها الصادر بشأن العقار محل الدعوى وما استتبع ذلك من إجراءات، وإلزامها بأن تدفع له أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال؛ وعليه فإن الدعوى من اختصاص المحاكم الإدارية وفقاً لما قررته المادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ج-دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة"، كما تدخل هذه الدعوى في اختصاص المحكمة مكانياً؛ ذلك أن المدعى عليها تقع في نطاق اختصاص المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض وفقاً لما قررته المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن:

"يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع". وأما عن قبول الدعوى، فحيث إن المادة (٦/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم نصت على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق، أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، وحيث إن الحق المدعى به نشأ منذ صدور قرار اللجنة المفوضة لدى المدعى عليها رقم (١٦) وتاريخ ١٤٣٩/٤/١هـ، وحيث إن المدعي تقدم بالدعوى الماثلة بتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٥هـ، وحيث إن المدعي تقدم بدعواه الماثلة بصفته مستأجراً للعقار حين صدور قرار اللجنة وما استتبع ذلك من إجراءات؛ وعليه فإن الدائرة تقضي بقبول طلبي المدعي شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، فأما بشأن طلب المدعي الحكم بإلزام المدعى عليها بتعويضه بمبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال عما لحقه من ضرر لقاء قرار المدعى عليها المذكور آنفاً وما تلاه من إجراءات، وحيث إنه يلزم للحكم بتعويضه توافر أركان المسؤولية التقصيرية، وهي الخطأ أو التعدي، والضرر، والعلاقة السببية بينهما، وحيث إن المدعي يستند إلى أن المدعى عليها أصدرت رخصة بناء للمالك، ثم أصدرت شهادة إتمام البناء، كما رخصت لممارسة النشاط بعد ذلك، وحيث إن الثابت أن المدعى عليها أصدرت رخصة بناء لمالك العقار محل الدعوى برقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٤هـ تضمنت بناء عمارة

سكنية تجارية (شقق مفروشة) على أن يكون الدور الأرضي مكون من الاستقبال وخمسة معارض تجارية، إضافةً لغرفة للكهرباء وأسوار، وخمس شقق مفروشة في الدور الأول، وملاحق علوية، وحيث إن الثابت من الأوراق المقدمة صدور شهادة إتمام بناء بعد ذلك برقم (...) وتاريخ ١٤٣٧/٣/٢٧هـ، وجاء فيها: "أن المستفيد... قد أكمل بناء عقاره حسب الرخصة المدون رقمها وتاريخها (رخصة البناء)، ولعدم وجود أي ملاحظات نأمل إكمال اللازم، وتحتفظ الأمانة بحق الرجوع عن الشهادة وقطع الخدمة في حالة ما إذا أخل صاحب المبنى بالشروط الموضحة برخصة البناء بعد إصدار الشهادة"، وحيث إن الثابت من عقد الإيجار المبرم بين المدعي ومالك العقار استئجار المدعي لستة معارض تجارية، مما يثبت أن المالك أضاف المكان المخصص لغرفة الكهرباء للمعارض المؤجرة، واستخدمه في غير ما رخّص له، كما أن الثابت وفقاً لقرار اللجنة المفوضة وما أكده طرفا الدعوى أن المالك خالف رخصة البناء أيضاً بإضافة شققٍ مفروشة، وتعديل مساحة الاستقبال إلى غير ذلك؛ وعليه فالثابت حدوث تغيير في المبنى على نحو مخالف لما تضمنته رخصة البناء وشهادة إتمام البناء، والمدعى عليها بما لها من سلطة تقديرية وما عليها من التزام مقرر نظاماً يتعين عليها القيام بما يجب عليها حيال ذلك من فرض العقوبات المقررة، والإلزام بتعديل البناء وفق الترخيص، والثابت من الأوراق أن المدعى عليها بدأت ذلك بإصدار قرارها المشار إليه آنفاً، والتوجيه بعد ذلك بفصل الكهرباء وإيقاف تراخيص مزاولة النشاط، ولها في ذلك اتخاذ كافة الإجراءات

التي تهدف منها إلى فرض النظام، كقطع كافة الخدمات، ومنعه من ممارسة أي نشاط، بل إن لها التنفيذ على نحو جبري مباشر بإزالة ما جرى إحداثه، ما دامت تتغيا من ذلك تحقيق مصلحة عامة بأن تكون كافة المباني والأنشطة وفق الترخيص الصادر لها؛ وعليه فالظاهر من ذلك انتفاء خطأ المدعى عليها، وثبوت خطأ من أجرى ذلك التعديل أو تعاقد مع الغير للقيام به، سواء كان مالكاً أو مستأجراً للعقار؛ وعليه فيتعذر قيام مسؤولية المدعى عليها عن ذلك الخطأ المرتكب من غيرها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب المدعي الحكم بإلزام المدعى عليها بتعويضه بمبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال. ولا ينال من ذلك القول بأن المدعى عليها رخصت لممارسة النشاط في المعارض التجارية؛ فإن المدعي لم يقدم ما يثبت ما ادعاه من أنها رخصت لممارسة أنشطة في كافة المعارض الستة معاً، وفضلاً عن ذلك فإن الترخيص بممارسة النشاط لا يسقط الحق في معاقبة المخالف، واتخاذ ما يلزم نظاماً لإجباره ليزيل تلك المخالفات. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكره المدعي من أن المدعى عليها طالبته بالغرامات المفروضة على مالك العقار؛ فإن المدعي لم يقدم للدائرة ما يثبت مطالبته بغرامات مفروضة على غيره، إذ قدم خطاباً معدلاً، وذلك بإخفاء اسم وتوقيع وصفة مصدره، وتضمن سرداً لاستدعاء تقدم به المدعي بشأن ذلك، دون أن يتضمن الخطاب ما يثبت صدور قرار بمطالبته بتلك الغرامات، وما يستتبع ذلك من إجراءات وصدور رقم للسداد إلى غير ذلك. وأما بشأن طلب المدعي الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له أتعاب التقاضي؛ فإشارةً لما سبق بيانه بشأن طلبه الأول،

وحيث ثبت للدائرة صحة ما اتخذته المدعى عليها من إجراء وانتفاء خطئها؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلب المدعي بشأن أتعاب التقاضي. وتؤكد الدائرة أن حكمها في الدعوى الماثلة لا يسقط المسؤولية عمن ارتكب الخطأ، إذ أن كل ضرر نتج عن فعل غير مشروع معوض، ولكل مضرور حسَن النية أن يرجع بما لحقه من ضرر على من ارتكب الفعل الضار.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٥٤٣٥) لعام ١٤٤٢هـ المرفوعة من (...) ضد أمانة منطقة الرياض.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَةُ الاسْتِئْنَافْ

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.